

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 364/2538 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
นายสุชาติ วิสุวรรณหรือวิสุวรรณ

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 135 (2)

เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกเลิกการล้มละลาย ย่อมมีผลให้จำเลยหลุดพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลาย และเท่ากับว่าศาลได้มีคำสั่งยกเลิกการพิทักษ์ทรัพย์จำเลยไปด้วยในตัว จึงไม่มีประโยชน์ที่ศาลฎีกาจะพิจารณาฎีกาของจำเลยเกี่ยวกับคำสั่งไม่อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีและคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยอีกต่อไป

เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกเลิกการล้มละลาย ย่อมมีผลให้จำเลยหลุดพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลาย และเท่ากับว่าศาลได้มีคำสั่งยกเลิกการพิทักษ์ทรัพย์จำเลยไปด้วยในตัว จึงไม่มีประโยชน์ที่ศาลฎีกาจะพิจารณาฎีกาของจำเลยเกี่ยวกับคำสั่งไม่อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีและคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยอีกต่อไป

(วินัย วิมลเศรษฐ-สมาน เวทวินิจ-สมชัย สายเชื้อ)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายบรรหาร มุลทวี

ศาลอุทธรณ์ - นายอมร วีรวงศ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ